



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

23 במרס 2023

1614

א' בניסן התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק ההתאמות הפיסקליות, התשפ"ג-2023 978

הצעת חוק ההתאמות הפיסקליות, התשפ"ג-2023

הגדרות

1. בחוק זה –

- "דוח הפרשים" – כמשמעותו בסעיף 3א1 לחוק היסוד;
"ההוצאה הממשלתית המותרת", לשנת התקציב – סכום ההוצאה הממשלתית המותרת לפי חוק התקציב לשנת התקציב;
"הפרש גירעון" ו"הפרש הוצאות" – כהגדרתם בסעיף 3א1(ב) לחוק היסוד;
"חוק היסוד" – חוק יסוד: משק המדינה¹;
"חוק הפחתת הגירעון" – חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992²;
"פעולת איזון לכיסוי יתרת הפרש גירעון" – כל אחת מאלה:
(1) פעולת איזון לכיסוי יתרת הפרש הוצאות;
(2) הטלת מס, אגרה או תשלום חובה אחר, או הגדלת שיעור, או הגדלת הכנסות המדינה בדרך אחרת ממקור שאינו מילווה;
"פעולת איזון לכיסוי יתרת הפרש הוצאות" – חקיקה, התקנת תקנות, קביעת הוראות מינהל או התחייבות של הממשלה בדרך אחרת, שיש בה כדי להביא להקטנה של סכום ההוצאה הממשלתית, לרבות בדרך של הגבלת ההוצאה הממשלתית לסכום הנמוך מתקרת ההוצאה הממשלתית הקבועה בחוק התקציב השנתי;
"שנת התקציב" – כמשמעותה בסעיף 3א1 לחוק היסוד;
"תקציב התאמות" – תקציב התאמות כמשמעותו בסעיף 3א1(א)(1) לחוק היסוד, לשנת התקציב;
"תקרת ההוצאה הממשלתית" – כמשמעותה בהגדרה "תקרת ההוצאה הממשלתית", לשנת כספים מסוימת, שבסעיף 3ב(ד) לחוק היסוד.

דברי הסבר

הכול במטרה להביא לכיסוי ההפרש האמור (להלן – מנגנון ההתכנסות) (ראו דברי הסבר להצעת חוק היסוד). עוד מוצע בהצעת חוק היסוד, כי אם ההתאמות שיבוצעו לא יביאו לכיסוי ההפרש האמור, תידרש הממשלה להניח על שולחן הכנסת תוכנית מאזנת לכיסוי ההפרש, בלוחות זמנים קצובים.

בהצעת חוק זו מוצעים הסדרים משלימים ומפורטים להצעת חוק היסוד בכל הנוגע להקצאת תקציב ההתאמות, אופן השימוש בו והגשת הדוח לעניין קיום או אי-קיום הפרש גירעון או הפרש הוצאות כאמור (דוח הפרשים), והכול כמפורט להלן.

סעיף 1 מוצעת הגדרות למונחים שונים המשמשים בהצעת החוק.

כללי
הצעת החוק המתפרסמת בזה, מוצעת בהמשך להצעת חוק יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 13) (ראו: הצ"ח הממשלה התשפ"ג, עמ' 970) (להלן – הצעת חוק היסוד). בהצעת חוק היסוד מוצע, כתוצאה מהליך הפקת לקחים שהתבצע במשרד האוצר ביחס לעמידה במסגרות הפיסקליות הקבועות בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992 (להלן – חוק הפחתת הגירעון), כי בנסיבות שבהן התקציב מוגש יותר משישה חודשים לפני תחילת שנת התקציב שאליה הוא מתייחס, יתבצע עדכון תחזיות בסמוך לתחילת שנת התקציב ובהמשך לכך ייעשו התאמות במקרה שבו, בעקבות עדכון התחזיות, נוצר הפרש בין הגירעון הצפוי לאותה שנה או מגבלת ההוצאות הממשלתיות הקבועה לאותה שנה ובין הגירעון או מגבלת ההוצאות המעודכנים,

¹ ס"ח התשל"ה, עמ' 206.

² ס"ח התשנ"ב, עמ' 45.

2. דוח הפרשים יכלול נתונים מעודכנים כמפורט להלן לגבי שנת התקציב: דוח הפרשים

(1) סכום ההוצאה הממשלתית הצפויה לשנת התקציב, נטו, לרבות מתן אשראי, ולמעט החזר חובות קרן בלבד שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי;

(2) ההוצאה הממשלתית המותרת לשנת התקציב;

(3) סכום תקציב ההתאמות שנקבע בחוק התקציב השנתי לשנת התקציב;

(4) תחזית הכנסות המדינה הצפויות לשנת התקציב;

(5) תחזית הגירעון הכולל הצפוי בתקציב המדינה בלא מתן אשראי לשנת התקציב;

(6) הסכום המתקבל ממכפלת מגבלת הגירעון המותר לשנת התקציב, בתוצר המקומי הגולמי הצפוי לשנת התקציב; לעניין זה, "מגבלת הגירעון המותר לשנת התקציב" – שיעור הגירעון הכולל המרבי שרשאית הממשלה לקבוע לפי סעיף 5 לחוק הפחתת הגירעון, לגבי שנת התקציב;

(7) קיומו של הפרש הוצאות, ואם קיים הפרש כאמור – סכום ההפרש;

(8) קיומו של הפרש גירעון, ואם קיים הפרש כאמור – סכום ההפרש.

3. (א) תקציב ההתאמות יהיה בשיעור של 0.7% מההוצאה הממשלתית המותרת. תקציב ההתאמות

(ב) השימוש בתקציב ההתאמות ייעשה לפי חוק זה, בלבד, ובכפוף להוראות סעיף 4(ב).

4. (א) נקבע בדוח ההפרשים כי קיים הפרש הוצאות או הפרש גירעון, ישמש תקציב ההתאמות לצורך כיסוי ההפרש, ואם נקבע כאמור כי קיים הן הפרש הוצאות והן הפרש גירעון – לצורך כיסוי ההפרש הגבוה מביניהם (להלן – ההפרש לכיסוי), ובלבד שלאחר כיסוי ההפרש לכיסוי לא נותר הפרש הוצאות; בדוח ההפרשים תציין הממשלה אם די בשימוש בתקציב ההתאמות כדי לכסות את מלוא ההפרש לכיסוי.

ד ב ר י ה ס ב ר

את אלה: תחזית ההוצאה הממשלתית לשנת התקציב; סכום ההוצאה הממשלתית המותרת בשנת התקציב; סכום תקציב ההתאמות שנקבע לשנת התקציב; תחזית הכנסות המדינה הצפויות לשנת התקציב; תחזית הגירעון לשנת התקציב; סכום הגירעון המותר לשנת התקציב; קיומו של הפרש הוצאות, ואם קיים הפרש כאמור – סכומו; וקיומו של הפרש גירעון, ואם קיים הפרש כאמור – סכומו.

סעיפים לפי סעיף 3א(א)(1) לחוק היסוד, כנוסחו 8 ו-3 בהצעת חוק היסוד, בחוק תקציב שהונח על שולחן הכנסת יותר משישה חודשים לפני תחילת שנת כספים מסוימת (להלן – שנת התקציב), ייקבע תקציב התאמות לאותה שנה (להלן – תקציב התאמות). תקציב זה נועד לשימוש באותה שנה ואינו מוקצה מראש למטרה מסוימת. לנוכח הקושי בקביעת תחזיות ואומדנים מהימנים לשנת התקציב זמן רב לפני תחילתה, כמפורט בדברי ההסבר להצעת חוק היסוד, נועד תקציב ההתאמות לאפשר ביצוע התאמות בתקציב לפי הנתונים המעודכנים כפי שיתבררו בסמוך לתחילת שנת התקציב ויבואו לידי ביטוי בדוח ההפרשים. עוד נקבע בסעיף 3א(א)(1) האמור כי פרטים לגבי תקציב ההתאמות, ההצעה לשימוש בו והקצאתו ייקבעו בחוק.

סעיף 2 לפי סעיף 3א(א)(2) לחוק היסוד: משק המדינה (להלן – חוק היסוד), כנוסחו בהצעת חוק היסוד, נדרשת הממשלה, עד ה-15 בנובמבר בשנה שקדמה לשנת תקציב, ולא מוקדם מה-1 בנובמבר בשנה שקדמה לשנת התקציב, להגיש לכנסת, לפי הצעת שר האוצר, דוח לעניין קיום הפרש הוצאות – שהוא ההפרש החיובי בין תחזית ההוצאה הממשלתית לשנת התקציב ובין סכום ההוצאה הממשלתית המאושרת לאותה שנה, ולעניין קיום הפרש גירעון – שהוא ההפרש החיובי בין תחזית הגירעון לשנת התקציב לסכום הגירעון המותר לאותה שנה, והכול כפי שייקבע בחוק. הוראה זו נועדה לאפשר את ערכון התחזיות שנעשו בעת גיבוש חוק התקציב לשנת תקציב מסוימת, כאשר הצעת חוק התקציב לאותה שנה הונחה על שולחן הכנסת יותר משישה חודשים לפני תחילתה של אותה שנה, וכדי שלא ייווצר מצב שבו ביצוע התקציב בשנת התקציב האמורה יוביל לפעמים פיסקליים מול המסגרות הפיסקליות שנקבעו בחוק הפחתת הגירעון.

בהתאם לכך, מוצע לקבוע כי הדוח האמור (להלן – דוח הפרשים) יכלול את הנתונים המעודכנים לגבי הפרשים כאמור, אם קיימים כאלה, ונתונים לעניין הרכיבים של הפרשים אלה. על פי המוצע יכלול הדוח

(ב) עלה תקציב ההתאמות על ההפרש לכיסוי, רשאית הממשלה, לפי הצעת שר האוצר, ובהתאם להוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985³, לעשות שימוש בחלק תקציב ההתאמות העולה על ההפרש לכיסוי, בשנת התקציב.

5. שימוש בתקציב ההתאמות בהעדר הפרש לכיסוי

נקבע בדוח ההפרשים כי לא קיים הפרש הוצאות או הפרש גירעון, רשאית הממשלה, לפי הצעת שר האוצר, לעשות שימוש בתקציב ההתאמות, בשנת התקציב.

6. תוכנית מאזנת

תוכנית מאזנת כמשמעותה בסעיף 3א(א)(3) לחוק היסוד, שמגיש שר האוצר לאישור הממשלה יחד עם דוח ההפרשים, כאמור באותו סעיף, תכלול פעולות איזון לכיסוי יתרת הפרש הוצאות או פעולות איזון לכיסוי יתרת הפרש גירעון, לפי העניין (להלן – פעולות האיזון).

7. תקרת ההתכנסות

(א) בוצעו רק חלק מפעולות האיזון שבתוכנית המאזנת עד ה־15 בדצמבר בשנה שקדמה לשנת התקציב, אך ההפרש שנותר לאחר ביצוע אינו עולה על תקרת ההתכנסות, תאשר זאת הממשלה בהחלטתה כאמור בסעיף 3א(א)(5) לחוק היסוד, תוך ציון ההפרש שנותר, ותניח את אישורה על שולחן הכנסת בהתאם להוראות הסעיף האמור; לעניין זה, "תקרת ההתכנסות" – 1.5% מההוצאה הממשלתית המותרת.

דברי הסבר

האמורה תשמש לצרכים אחרים כפי שתקבע הממשלה. ויודגש כי שימוש כאמור ביתרת תקציב ההתאמות יתאפשר אך ורק לאחר שתקציב זה שימש קודם לכן לכיסוי ההפרש.

סעיף 5 כאמור, סעיף 3א(א)(1) להצעת חוק היסוד קובע כי הוראות לעניין שימוש בתקציב ההתאמות ייקבעו בחוק. בהמשך לכך, מוצע כי אם נקבע בדוח ההפרשים שהגישה הממשלה כי לא קיים הפרש הוצאות או הפרש גירעון, היינו: קיים הפרש בשיעור 0%, אזי תוכל הממשלה לעשות שימוש בתקציב זה בשנת התקציב, לפי הצעת שר האוצר, וגם זאת בהתאם לדינים החלים לעניין זה.

סעיף 6 מוצע לקבוע כי התוכנית המאזנת שתוגש בהתאם לסעיף 3א(א)(3) להצעת חוק היסוד, יחד עם דוח הפרשים שנקבע בו כי קיים הפרש גירעון או הפרש הוצאות, תכלול את פעולות האיזון בהתאם לסוג ההפרש. היינו, אם ההפרש שנוצר נובע מעלייה בהוצאה הממשלתית הרי שפעולות האיזון יכללו צעדים להקטנת ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב, ואם ההפרש שנוצר נובע מקיטון בהכנסות המדינה, הרי שפעולות האיזון יכללו צעדים להקטנת ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב או צעדים להגדלת הכנסות המדינה בשנת התקציב.

סעיף 7 בהתאם לסעיף 3א(א)(5) להצעת חוק היסוד, אם עד ה־15 בדצמבר לשנה שקדמה לשנת התקציב, ביצעה הממשלה רק חלק מהפעולות בתוכנית המאזנת אך ההפרש שנותר אינו עולה על תקרת ההתכנסות שתיקבע בחוק, תאשר זאת הממשלה בהחלטתה ותניח את אישורה על שולחן הכנסת. עוד נקבע בסעיף האמור להצעת חוק

בהמשך לסעיף האמור, מוצע, בסעיף 3 להצעת החוק, לקבוע כי תקציב ההתאמות יהיה בשיעור של 0.7% מההוצאה הממשלתית המותרת. ואולם, לגבי שנת 2024 מוצע, בסעיף 8 להצעת החוק, כי בחוק התקציב לאותה שנה תקציב ההתאמות יעמוד על שיעור של 0.4% מההוצאה הממשלתית המותרת.

סעיף 4 מוצע לקבוע כי אם נקבע בדוח ההפרשים שהוגש בהתאם לסעיף 3א(א)(2) להצעת חוק היסוד, שקיים הפרש הוצאות או הפרש גירעון (להלן – ההפרשים), ישמש תקציב ההתאמות לצורך כיסוי ההפרש. על פי המוצע, אם נקבע בדוח כאמור כי קיים הפרש משני הסוגים, ישמש תקציב ההתאמות לכיסוי הגבוה מבין ההפרשים (להלן – ההפרש לכיסוי). זאת מאחר שבמקרה כזה הפרש הגירעון כולל את הפרש ההוצאות. יחד עם זאת, מוצע להבהיר כי יש לכסות את ההפרש הגבוה מבין השניים, כך שלא ייוותר הפרש הוצאות, זאת כדי להימנע ממצב שבו יכוסה כל הפרש הגירעון באמצעות פעולות שעניינן הגדלת הכנסות המדינה והתקציב יכנס לתוקף על אף שהוא חורג מהמסגרות הפיסקליות הנוגעות להוצאות.

כמו כן מוצע לקבוע כי הממשלה תציין בדוח ההפרשים אם די בשימוש בתקציב ההתאמות כאמור כדי לכסות את ההפרשים במלואם. עוד מוצע, כי אם תקציב ההתאמות עולה על ההפרש לכיסוי, תוכל הממשלה לעשות שימוש בשנת התקציב ביתרת התקציב שאינה נדרשת לצורך כיסוי ההפרש, וזאת לפי הצעת שר האוצר שימוש זה ביתרת תקציב ההתאמות ייעשה בהתאם לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובהתאם, יכול שהיתרה

³ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשפ"ב 722.

(ב) במסגרת אישורה כאמור בסעיף קטן (א) תאשר הממשלה, לפי הצעת שר האוצר, את שיעורי ההפחתה בסעיפי התקציב של חוק התקציב לשנת התקציב, כך שההוצאה הממשלתית בשנת התקציב תופחת בסכום הנדרש לשם כיסוי ההפרש שנות, כאמור בסעיף 3א(א)(5) לחוק היסוד, ויראו את סעיפי התקציב בחוק התקציב לשנת התקציב, כאילו הופחתו בשיעורי ההפחתה כאמור.

8. על אף האמור בסעיף 3(א), בחוק התקציב לשנת 2024, תקציב ההתאמות יהיה בשיעור של 0.4% מדהוצאה הממשלתית המותרת.

תקציב התאמות
לשנת 2024

ד ב ר י ה ס ב ר

התקציב לשנת התקציב, כך שסכום ההפחתה הכולל יעמוד על הסכום הנדרש לכיסוי ההפרש שנות, ולא יותר מתקרת ההתכנסות.

מאחר שחוק התקציב לשנת התקציב לא יתוקן בפועל, מוצע לקבוע כי בהמשך להחלטת הממשלה האמורה יראו את סעיפי התקציב בחוק התקציב לשנת התקציב, כאילו הופחתו בשיעור שעליו הוחלט.

היסוד כי אם הניחה הממשלה את אישורה כאמור, תופחת ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב בסכום הנדרש לשם כיסוי ההפרש שנות.

בהמשך לכך מוצע לקבוע כי תקרת ההתכנסות תעמוד על 1.5% מדהוצאה הממשלתית המותרת. עוד מוצע לקבוע כי במסגרת אישורה לפי סעיף 3א(א)(5) להצעת חוק היסוד, תאשר הממשלה, לפי הצעת שר האוצר, את שיעור ההפחתה של כל סעיף מסעיפי התקציב בחוק

